

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 203/2538

สำนักงานคณะกรรมการการประณม  
ศึกษาแห่งชาติ

โจทก์

นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช กับพวก จำเลย

นายช่วง อินทรักษ์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา เนื่องจากจำเลยที่ 2 มีความจำเป็นจะต้องนำที่ดินที่จำเลยที่ 2 นำมาวางเป็นหลักประกันต่อศาล ไปยกให้แก่บุตร จำเลยที่ 2 จึงประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่นำมาวางเป็นหลักประกัน โดยจำเลยที่ 2 ขอนำสมุดเงินฝากของธนาคารทหารไทย มีจำนวนเงิน 40,000 บาท มาวางเป็นหลักประกันแทนหลักประกันเดิม โปรดอนุญาต เหตุเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 7 ถึงแก่กรรม นางสาวบุษบาบำรุงกลาง ทายาทโดยธรรมและผู้จัดการมรดกของจำเลยที่ 7 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 7 ผู้มรณะศาลชั้นต้นอนุญาต ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งเจ็ดร่วมกันชำระเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งเจ็ด จะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ หากโจทก์ได้รับชำระหนี้ตามคำร้องขอ รับชำระหนี้ในคดีล้มละลายของนางหวย บำรุงกลาง จำนวนเท่าใดให้นำมาหักออกจากจำนวนหนี้ในคดีนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 7 ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 268,800 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้อง (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ

เสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 6 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไป  
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา (อันดับ 322) คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของ  
ศาลฎีกา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 359) ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาต  
ให้ทะเลาะการบังคับโดยจำเลยที่ 2 ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 60726 ตำบลหัวทะเลอำเภอ  
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มาวางเป็นหลักประกันในการขอทะเลาะการ  
บังคับต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 293,299)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่  
2 แล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่จำเป็นต้องนำหลักประกันมาวางอีก แต่การสั่งในเรื่องนี้เป็นเรื่อง  
ที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง จึงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่  
2 แล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่จำเป็นต้องนำหลักประกันมาวางอีก แต่การสั่งในเรื่องนี้เป็นเรื่อง  
ที่ศาลชั้นต้นจะสั่ง จึงให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(โกษา ปิยสิรานนท์-บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

---

ต้น

---